

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM

Số: 08/2026/HĐDV-B

Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

BÊN A — BÊN THUÊ DỊCH VỤ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ANH

Mã số doanh nghiệp: 0312345678

Địa chỉ: 120 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện: Bà Nguyễn Minh Anh — Chức vụ: Tổng Giám đốc

BÊN B — BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Mã số doanh nghiệp: 0318765432

Địa chỉ: 25 Đường số 6, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện: Ông Trần Quốc Hải — Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sau khi bàn bạc trên tinh thần thiện chí, hai bên thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1. Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ triển khai, cấu hình và hỗ trợ vận hành nền tảng quản lý tài liệu doanh nghiệp, bao gồm: (i) cấu hình môi trường; (ii) nhập dữ liệu mẫu; (iii) hướng dẫn sử dụng; và (iv) hỗ trợ kỹ thuật từ xa.

1.2. Chi tiết tính năng và tiêu chí nghiệm thu được quy định tại Phụ lục 01. Mọi công việc ngoài phạm vi phải được hai bên xác nhận bằng văn bản.

1.3. Bên B có trách nhiệm bảo đảm dịch vụ phù hợp với thông số kỹ thuật đã được hai bên thống nhất.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN THỰC HIỆN

2.1. Thời hạn thực hiện là 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng. Bên B có quyền gia hạn thêm 06 tháng bằng thông báo bằng văn bản gửi Bên A trước ít nhất 15 ngày.

2.2. Thời gian triển khai ban đầu dự kiến 30 ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ thông tin và khoản thanh toán đầu tiên.

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

3.1. Tổng giá trị Hợp đồng là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng), chưa bao gồm VAT.

3.2. Bên A thanh toán: 60% trong vòng 03 ngày làm việc từ ngày ký; 30% sau khi hoàn thành triển khai; 10% trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu cuối cùng.

3.3. Bên B có quyền điều chỉnh đơn giá dịch vụ hỗ trợ ngoài giờ theo bảng giá tại từng thời điểm và thông báo cho Bên A trước 07 ngày.

ĐIỀU 4. NGHIỆM THU

4.1. Bên A kiểm tra kết quả trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo hoàn thành. Nếu có lỗi, Bên A lập danh sách lỗi và gửi Bên B để khắc phục.

4.2. Các lỗi mức nghiêm trọng phải được khắc phục trước khi nghiệm thu. Lỗi không ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng không làm trì hoãn nghiệm thu và được ghi nhận để khắc phục trong thời hạn bảo hành.

4.3. Nếu Bên A không có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn kiểm tra nêu trên, kết quả được xem là đã được nghiệm thu.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT VÀ DỮ LIỆU

- 5.1. Mỗi bên phải bảo mật thông tin kinh doanh, kỹ thuật, tài chính và dữ liệu nhận được từ bên kia trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
- 5.2. Nghĩa vụ bảo mật không áp dụng đối với thông tin đã công khai hợp pháp hoặc phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 5.3. Bên B chỉ được sử dụng dữ liệu của Bên A cho mục đích thực hiện Hợp đồng và phải áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp.
- 5.4. Nghĩa vụ bảo mật tiếp tục có hiệu lực trong 03 năm sau khi Hợp đồng chấm dứt.

ĐIỀU 6. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- 6.1. Dữ liệu, tài liệu và nội dung do Bên A cung cấp thuộc quyền của Bên A.
- 6.2. Các công cụ, thư viện, nền tảng, mẫu biểu và thành phần phần mềm có trước ngày ký Hợp đồng thuộc quyền của Bên B hoặc bên cấp phép tương ứng.
- 6.3. Đối với phần cấu hình được tạo riêng cho Bên A và đã được thanh toán đầy đủ, Bên A được quyền sử dụng nội bộ không độc quyền trong thời hạn Hợp đồng và các tài liệu bàn giao liên quan.

ĐIỀU 7. BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ

- 7.1. Bên B bảo hành kết quả triển khai trong 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu cuối cùng.
- 7.2. Thời gian phản hồi sự cố mức nghiêm trọng không quá 04 giờ làm việc kể từ khi nhận thông báo hợp lệ.
- 7.3. Bảo hành không bao gồm lỗi phát sinh từ việc Bên A tự ý thay đổi cấu hình hoặc sử dụng hệ thống trái hướng dẫn.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN BỒI THƯỜNG

- 8.1. Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại trực tiếp, thực tế và hợp lý phát sinh do lỗi của mình.
- 8.2. Tổng trách nhiệm bồi thường của Bên B theo Hợp đồng không vượt quá 30% tổng giá trị Hợp đồng.
- 8.3. Bên B không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại gián tiếp, mất doanh thu, mất lợi nhuận hoặc mất cơ hội kinh doanh, kể cả khi đã được thông báo về khả năng phát sinh thiệt hại.

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 9.1. Mỗi bên có quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia vi phạm nghĩa vụ trọng yếu và không khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo.
- 9.2. Bên A không được chấm dứt vì nhu cầu kinh doanh trước khi hết thời hạn, trừ khi Bên B đồng ý bằng văn bản.
- 9.3. Nếu Bên A chấm dứt trái với khoản 9.2, Bên A phải thanh toán toàn bộ các khoản phí còn lại của thời hạn tối thiểu 12 tháng.

ĐIỀU 10. BẤT KHẢ KHÁNG

- 10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên bị ảnh hưởng và làm cho việc thực hiện nghĩa vụ trở nên không thể thực hiện trong thời gian tương ứng.
- 10.2. Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi xảy ra sự kiện và chủ động giảm thiểu ảnh hưởng.

ĐIỀU 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 11.1. Hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
- 11.2. Mọi tranh chấp trước hết được giải quyết bằng thương lượng trong 15 ngày. Nếu không giải quyết được, tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quy tắc của VIAC, với 01 trọng tài viên. Phán quyết trọng tài là chung thẩm và ràng buộc các bên.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 12.1. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện hợp pháp hai bên, trừ các trường hợp Hợp đồng quy định khác.

- 12.2. Nếu một điều khoản bị tuyên vô hiệu, các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.
12.3. Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
12.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ANH

Nguyễn Minh Anh

ĐẠI DIỆN BÊN B

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Trần Quốc Hải

PHỤ LỤC 01 — TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

STT	Hạng mục	Tiêu chí
1	Cấu hình hệ thống	Hoàn thành cấu hình theo danh sách yêu cầu đã duyệt
2	Nhập dữ liệu mẫu	Nhập thành công tối thiểu 100 tài liệu mẫu
3	Tài khoản người dùng	Tạo và phân quyền tối thiểu 20 tài khoản kiểm thử
4	Hướng dẫn	01 buổi đào tạo trực tuyến, có tài liệu hướng dẫn
5	Báo cáo lỗi	Không còn lỗi mức nghiêm trọng tại thời điểm nghiệm thu

Ghi chú kiểm thử: Phiên bản B được cố ý thay đổi một số điều khoản so với Phiên bản A để phục vụ kiểm thử chức năng đối chiếu điều khoản và phát hiện rủi ro. Các bên, số liệu và tình huống trong tài liệu đều là hư cấu.